



**MUNICIPALIDAD
SAN ISIDRO**

Decreto

Número: DECRE-2025-177-SI-INTEN

Buenos Aires, Lunes 17 de Febrero de 2025

Referencia: Expediente N° 11477-2021 - Factibilidad - María Abella Nazar - Puesta en Valor y desarrollo de un Proyecto de “Viviendas Multifamiliares”.

VISTO el Código de Ordenamiento Urbano, el Código de Edificación, las Ordenanzas Municipales Nros. 6610, 7707 y 7828, los Decretos Nros. 1313/2002, 501/2010, 1617/2014, 1618/2014 y 282/2022, el Expediente N° 11477-2021; y

Considerando:

Que con fecha de 4 de febrero de 2022, se dictó el Decreto N° 282 que autorizó al “Fideicomiso Almirante Brown” la construcción de un edificio con destino Vivienda Multifamiliar en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 43, Parcela 8f, ubicado en la calle 25 de Mayo N° 626 esquina Almirante Brown N° 490, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido;

Que en el Artículo 4° del mencionado Decreto se estableció un plazo de ciento veinte (120) días, a contar desde su notificación, a los efectos que el “Fideicomiso Almirante Brown” presente toda la documentación necesaria para que la Dirección General de Obras Particulares otorgue el correspondiente Permiso de Construcción, con el fin de comenzar con el Proyecto de Vivienda Multifamiliar;

Que los interesados fueron notificados el día 27 de mayo de 2022 y, al día de la fecha, no ha sido presentada la documentación necesaria para otorgar el correspondiente Permiso de Construcción, por lo que habiendo transcurrido los ciento veinte (120) días establecidos en el Artículo N°4 del Decreto, éste ha perdido vigencia;

Que, en fecha de 26 de abril de 2024, se presentó ante ésta Municipalidad la Sra. María Abella Nazar, en su carácter de propietaria (dominio fiduciario “Fideicomiso Almirante Brown”), consultando respecto a la viabilidad de llevar adelante una nueva propuesta sobre las parcelas 8f y 9 ubicadas sobre la calle 25 de Mayo N° 626 esquina Almirante Brown N° 490 de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, cuya Nomenclatura Catastral es Circunscripción I, Sección B, Manzana 43, Parcelas 8f y 9;

Que la propuesta presentada plantea la Puesta en Valor y desarrollo de un proyecto de Vivienda Multifamiliar de diez (10) unidades funcionales, que se distribuirán en planta baja y dos niveles superiores contando con azoteas accesibles. El estacionamiento se ubicará en planta baja y contará con quince (15) módulos;

Que el predio se encuentra en Rm2 - Radio 1, siendo el destino solicitado Uso Conforme, según lo establece el Código de Ordenamiento Urbano;

Que las fachadas de los inmuebles están incluidas en el Listado de Bienes Patrimoniales de la hoja de zona de APP1, según el Código de Ordenamiento Urbano, con protección de Línea de Fachada según Ordenanza N° 7828 y Decreto

Nº 1313/2002, proponiendo su Puesta en valor, frentista a las calles 25 de Mayo y Almirante Brown;

Que, a los fines de materializar dicha propuesta, y teniendo en cuenta que el inmueble posee un valor patrimonial preponderante de acuerdo a lo mencionado precedentemente, en los presentes actuados se presenta un Informe Técnico que da cuenta del considerable deterioro estructural existente, con filtraciones de agua en el interior del mismo y riesgo de derrumbe. De esta manera, y habiendo analizado los valores históricos, arquitectónicos y urbanísticos del inmueble, se plantea una serie de demoliciones internas que no afectarán el valor patrimonial y, asimismo, proponen la conservación y puesta en valor de las fachadas existentes originales sobre las calles 25 de mayo y Almirante Brown, dando continuidad en el resto del desarrollo del frente sobre Línea Municipal, con un muro de características morfológicas similares a la fachada conservada;

Que a través del Expediente Nº 14033/2023, se encuentra en tramitación la Unificación de las Parcelas 8f y 9, que permiten la materialización del Proyecto mencionado precedentemente;

Que, por todo lo expuesto, y habiéndose evaluado la propuesta desde el punto de vista de la normativa vigente, los organismos técnicos intervinientes opinaron que, con el cumplimiento de los requisitos urbanísticos, ambientales y administrativos, que mediante el presente se determinarán, puede otorgarse la factibilidad consultada, criterio que este Departamento Ejecutivo comparte, razón por la cual corresponde el dictado del acto administrativo que así lo haga saber;

Que, las áreas competentes han tomado debida intervención en las actuaciones;

Por ello, en ejercicio de las atribuciones que le son propias;

EL INTENDENTE MUNICIPAL

decreta:

ARTÍCULO 1º.- Autorizar a la Sra. María Abella Nazar, DNI Nº 30.989.477, en su carácter de propietaria (dominio fiduciario “Fideicomiso Almirante Brown”), a realizar la Puesta en Valor y desarrollo de un Proyecto de “Viviendas Multifamiliares”, en el inmueble designado catastralmente como Circunscripción I, Sección B, Manzana 43, Parcelas 8f y 9, ubicado en la Calle 25 de Mayo Nº 626 esquina Almirante Brown Nº 490, de la ciudad de San Isidro, jurisdicción de este Partido, según documentación obrante en los actuados del Visto.-

ARTÍCULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo precedente, queda sujeto al cumplimiento de las condiciones urbanísticas, ambientales y administrativas para la aprobación del proyecto definitivo, que a continuación se detallan:

A. CONDICIONES URBANÍSTICAS:

A1. Cumplir con los valores de FOS, FOT y Altura máxima establecidos para la zona Rm2. Serán de aplicación el resto de las condiciones establecidas en el Código de Ordenamiento Urbano para los mencionados indicadores.

A2. Retiro de Frente: Deberán conservarse las fachadas originales existentes sobre las calles Alte. Brown y 25 de Mayo. Los nuevos muros o cercos de los sectores de fachada que no son originales y no tienen valor histórico, deberán materializarse sobre la Línea Municipal con características morfológicas, en cuanto a diseño y altura, en composición y relación a las fachadas existentes.

Intervenciones no permitidas en fachada a conservar:

Alteraciones en el aspecto exterior, eliminación de partes originales, eliminación de ornamentación exterior o interior de la fachada, remoción de escultura u obras de arte integradas a la estructura de la fachada del edificio y tratamientos de superficies que pongan en riesgo la autenticidad de diseño, material y mano de obra del edificio.

Las nuevas construcciones en 1º y 2º piso deberán verificar:

a) Sobre calle Alte. Brown: Nueva fachada 4,50m mínimo, según propuesta.

b) Sobre calle 25 de Mayo: Nueva fachada 2m / 5,50m mínimo, según propuesta.

Cualquier modificación de estas distancias por cuestiones técnicas o proyectuales, serán consultadas, evaluadas y consideradas previamente a su construcción.

A3. Fondo Libre: El resultante de aplicar la fórmula $F = 0,5 \cdot (L - 20)$.

A.3.1 Se admitirá la ocupación del retiro de fondo con módulos de estacionamiento, debiendo proyectarse un sistema de solado que permita la absorción y drenaje de aguas de lluvia.

A.3.2 Se deberá colocar protección sobre la medianera para evitar el impacto de los vehículos.

A4. Verificar lo establecido en el Artículo 1.2.1.11, “Separación entre cuerpos de edificios y conformación de espacio urbano” y el Artículo 1.2.1.12, “Espacios y patios para iluminar y ventilar locales de primera categoría” del Código de Ordenamiento Urbano.

A5. Terreno absorbente: Verificar el veinte por ciento (20%) de la superficie total de la parcela. Indicar en planos, croquis y cálculo.

A6. Estacionamiento: Verificar como mínimo 1,3 cocheras por unidad de vivienda reglamentaria según Artículo 1.2.2.1. inciso 9), y los módulos excedentes necesarios para la aplicación del inciso 11), del mencionado artículo, del Código de Ordenamiento Urbano.

A.6.1. Cumplir con el resto de las condiciones establecidas en el Artículo 1.2.2.1.

A.6.2. Se presentará propuesta para su evaluación acerca del tratamiento del portón de acceso a la cochera, detalle y materialidad.

A7. Densidad Poblacional Máxima: 31 Habitantes para una cantidad de 10 Unidades Funcionales, de acuerdo a la zona y Artículo 1.2.2.1. inciso 11 del Código de Ordenamiento Urbano por contar con excedentes de módulos de estacionamiento.

A.7.1 Deberán ajustarse las superficies de las unidades de un (1) dormitorio a lo establecido en el Artículo 1.2.1.13. inciso 3) del Código de Ordenamiento Urbano.

A8. Verificar condiciones constructivas de las unidades, en cuanto a superficies y dimensiones mínimas de los locales y unidades, entre otros, según Código de Ordenamiento Urbano, Artículo 1.2.1.13, y Código de Edificación de San Isidro.

A9. Protección integral para discapacitados físicos: Cumplir con el Código de Edificación de San Isidro y la Ordenanza N° 6631, en cuanto a pasos mínimos, ascensores y rampas de acceso para personas con discapacidades.

B. CONDICIONES AMBIENTALES:

B1. Aceras Públicas: Cumplir con lo establecido en Código de la Edificación San Isidro - Título 3.6. Las veredas no perderán su continuidad en correspondencia a los accesos vehiculares.

B2. Forestación: Como principio general, se deberá respetar la forestación existente dentro del predio y en la vía

pública.

En caso de ser necesario reemplazar algún ejemplar por razones que así lo justifiquen, la solicitud deberá ser analizada particularmente, en el marco de lo dispuesto por el Artículo 1.2.1.17 apartado B del Código de Ordenamiento Urbano, la Ordenanza N° 6610 y el Decreto Reglamentario N° 501/2010, debiendo iniciar el expediente correspondiente.

B3. Muros divisorios: Cumplir con lo establecido en el Código de Ordenamiento Urbano - Artículo 1.2.1.6.

B4. Sistema de reguladores y retardadores de agua de lluvia: Cumplir con lo establecido en el Artículo 1.2.2.25.2 del Código de Ordenamiento Urbano.

B5. Consideraciones Generales de Obra: Se deberá dar cumplimiento a lo establecido por el Artículo 5.1.2.2 del Código de la Edificación, reglamentado por los Decretos N° 1617/2014 y N° 1618/2014, relativos a las consideraciones generales para la etapa de obra. Los volquetes se deberán ajustar a lo dispuesto por la Ordenanza N° 7707.

B6. El tratamiento arquitectónico de las nuevas fachadas y cubiertas deberá respetar las condiciones y lineamientos generales para el Área de Preservación, atendiendo a su ubicación frentista a las calles 25 de Mayo y Almirante Brown, con visuales directas.

Se deberá presentar Memoria Descriptiva, indicando:

B6.1. Plano de la fachada existente, indicando el actual estado edilicio.

B6.2. Deberá incluirse en planos el diseño, materialidad y color de las rejas, indicado en la fachada e incluyendo detalle en esc.: 1:50.

B6.3. Las medidas técnicas necesarias a fin de resguardar la fachada de posibles derrumbes y las intervenciones a realizar para su puesta en valor.

B6.4. Determinar paleta de colores de fachada: muros y carpinterías. Se deberá indicar en planos.

B6.5. Deberá proyectarse y verificarse en planos, el diseño “conexión-fuelle” entre la fachada a preservar, y muro de frente con acceso vehicular sobre calle 25 de Mayo, lindero a la parcela 7b, deberá considerarse transparencias sobre este sector del cerco de frente.

B6.6. No se podrán ubicar equipos de aire acondicionado sobre las fachadas. De colocarse sobre las azoteas, se ubicarán debidamente distanciados de la línea de frente de los paramentos de fachadas y contará con tratamiento arquitectónico art. 1.2.1.10. inc. 1- b) del Código de Ordenamiento Urbano, a fin de no visibilizarse desde el exterior .

C. CONDICIONES ADMINISTRATIVAS:

C1. Deberá presentar plano de mensura y unificación, visado por la Dirección de Catastro, para el Otorgamiento del Permiso de Construcción.

Deberá contar con la aprobación de la Dirección de Geodesia de la Provincia de Buenos Aires para gestionar el plano de Conforme a Obra.

C2. Presentar los planos del proyecto definitivo, ante la Dirección General de Obras Particulares, quien, según área de competencia, verificará la normativa de aplicación a fin de obtener el pertinente Permiso de Construcción, en el que se transcribirán todos los condicionantes Urbanísticos, Ambientales y Administrativos.

Se ubicará sobre el frente y junto al cartel de obra imágenes de las futuras fachadas con color y tratamiento.

C3. Previo al otorgamiento del Permiso de Construcción deberán adjuntarse las factibilidades de conexión certificadas por las empresas prestatarias de los servicios de las redes de agua corriente, cloacas y electricidad de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 1.2.2.25 del Código de Ordenamiento Urbano.

De ser necesaria la colocación de una cámara transformadora de energía eléctrica, como principio general, se adecuará a las normativas municipales vigentes, ubicando el recinto respetando los retiros fijados, dentro del área edificable o bien en subsuelo. Si, por requerimiento técnico de la empresa proveedora, fuera necesaria su reubicación sobre alguno de los retiros de frente, deberá verificar lo establecido en el art. 1.2.1.4.1 inciso 8) del Código de Ordenamiento Urbano, y, previo a su construcción, deberá evaluarse su ubicación y tratamiento arquitectónico. Deberá constar en los planos de permiso de construcción.

C4. Cumplir las disposiciones de los Códigos de Ordenamiento Urbano y Código de Edificación de San Isidro en los aspectos constructivos, de habitabilidad y de seguridad, con aplicación supletoria del Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y toda otra normativa que, en el orden Nacional, Provincial o Municipal resulten de aplicación.-

ARTÍCULO 3°.- Previo a la notificación del presente decreto, la Dirección General de Obras Particulares liquidará y verificará el pago de los Derechos por Consulta de Construcción o Uso, conforme lo dispone el artículo 24, apartado A9 de la Ordenanza Impositiva vigente.-

ARTÍCULO 4°.- La vigencia del presente decreto queda condicionada a que, dentro de los ciento ochenta (180) días de notificado el mismo, se haya presentado toda la documentación y cumplidas todas las condiciones para el correspondiente Permiso de Construcción.-

ARTÍCULO 5°.- El presente decreto es refrendado por la Secretaría de Planeamiento Urbano.-

ARTÍCULO 6°.- Regístrese. Comuníquese y publíquese.-

Digitally signed by AGUILAR Florencia
Date: 2025.02.17 11:44:38 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Florencia Aguilar
Secretaria
Secretaría de Planeamiento Urbano

Digitally signed by LANUS Ramon Maria
Date: 2025.02.17 18:44:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Ramón Lanús
Intendente
Municipalidad de San Isidro